



PREFEITURA
DE SANTOS

RESUMO

L I C E N C I A M E N T O

A M B I E N T A L

M U N I C I P A L

PÓS-EDITAL 2026

PRODUZIDO POR
RAQUEL MORAIS
VALDINEI CASTRO

CONHEÇA NOSSO TIME



Raquel Moraes
Analista Judiciária
TRF 3ª Região



Valdinei Castro
Arquiteto
Pref. de Campinas

Raquel Moraes

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Especialista em Políticas Públicas de Infraestrutura pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Atuou na Prefeitura de Campinas junto à Secretaria Municipal de Finanças, nas avaliações imobiliárias para fins de tributação do IPTU, e atualmente exerce o cargo de Analista Judiciária - Apoio Especializado Arquitetura na Seção de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP), como fiscal de contratos administrativos.

Valdinei Castro

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Especialista em Mobilidade e Cidade Contemporânea pela Escola da Cidade (AEC/AU) e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atua como Arquiteto na Prefeitura de Campinas junto à Secretaria Municipal de Habitação, na elaboração de projetos urbanísticos de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Protegido pela **Lei Federal nº 9.610/1998**, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

ATENÇÃO

VALORIZE O TRABALHO DE QUEM PRODUZIU ESTE CONTEÚDO!

Este material é para **uso exclusivamente seu**.

Portanto, não divulgue, compartilhe ou copie sem autorização.



**PROIBIDAS A REPRODUÇÃO E A
DISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADAS.**

Por Raquel Moraes e Valdinei Castro

SUMÁRIO

LEI COMPLEMENTAR

1196 / 2023

ORIENTAÇÕES INICIAIS	01
SIGLAS	02
LC 1196/2023	03
01. DISPOSIÇÕES GERAIS	03
02. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	05
03. DESATIVAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS	08
04. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	08
05. PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	08
06. TAXAS DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS	09
07. VISTORIAS	09
08. PENALIDADES E RECURSOS	09
09. DISPOSIÇÕES FINAIS	10
10. ANEXO I - EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE DEMANDAM LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	11
1. Não Industriais	11
2. Industriais	12
11. ANEXO II - CÁLCULO DA TAXA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	15
Fatores de Complexidade	17
12. DECRETO MUNICIPAL Nº 10.070/2023	21

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL — Lei Complementar nº 1.196/2023 (Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito do Município de Santos) com as regulamentações do Decreto nº 10.070/2023.

 [Acesse a lei clicando AQUI](#)

 [Acesse o decreto clicando AQUI](#)

02. OBJETIVO DESTES MATERIAIS

O principal objetivo deste material é apresentar a legislação de forma esquematizada e resumida, destacando os principais pontos de cobrança e eliminando qualquer informação que seja desnecessária para o seu estudo.

É importante ter noção da literalidade dos artigos, por isso, **recomendamos que o estudo deste resumo seja acompanhado da leitura da “lei seca”**, que nada mais é do que o próprio texto da lei.

Dessa forma, buscamos proporcionar um aprendizado eficaz e objetivo, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova. Aproveite!

03. DÚVIDAS OU ERROS

Caso tenha dúvidas ou encontre algum erro no material, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e envie para nós.

 [FALE CONOSCO](#)

SIGLAS

AA	Autorização Ambiental
CDL	Certidão de Dispensa de Licença Ambiental Municipal
COMDEMA	Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
ET	Exame Técnico
LP	Licença Ambiental Prévia
LI	Licença Ambiental de Instalação
LO	Licença Ambiental de Operação
LOTP	Licença Ambiental de Operação a título precário
MA	Meio Ambiente
PT	Parecer Técnico
RAP	Relatório Ambiental Preliminar
SISNAMA	Sistema Nacional de Meio Ambiente
TC	Termo de Compromisso
TD	Termo de Desativação
UC	Unidade de Conservação

LC 1.196/2023

01. DISPOSIÇÕES GERAIS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

(Ver Anexo 1)

empreendimentos e atividades de
pessoas **físicas** ou **jurídicas** (direito **público** ou **privado**)

que causem ou possam causar **impacto ambiental** de **âmbito LOCAL**

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a: localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

LICENÇA AMBIENTAL

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação e encerramento de uma atividade ou empreendimento, apresentado como **subsídio para a análise da licença requerida**, como: memorial de caracterização de empreendimento (MCE), estudo ambiental simplificado (EAS), relatório ambiental preliminar (RAP), etc.

REDUÇÃO DE IMPACTOS

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Medidas que visem à compensação de impactos negativos não mitigáveis, que devem objetivar a proteção ambiental e a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento social e econômico do Município.

MITIGAÇÃO DE IMPACTOS

Redução dos impactos adversos que não possam ser evitados, através da adoção de equipamentos de controle de poluição ou outras metodologias possíveis, considerando a melhor tecnologia prática disponível.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Restituição de um local, ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que **pode ser diferente de sua condição original**.

AGENTES

POLUIDOR

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade, fonte ou ação causadora de degradação ambiental.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Alteração adversa das características do meio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Alteração, positiva ou negativa, das características qualitativas do meio ambiente decorrente da modificação de processos naturais ou sociais, ocasionada, direta ou indiretamente, pela **ação humana**.

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL

Impacto ambiental na área de influência do empreendimento ou atividade que afete, no todo ou em parte, e que **não ultrapasse o território do Município**.

RISCO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Risco de ocorrência de impacto ambiental não mitigável ou compensável, ou de emissão de poluentes acima dos limites estabelecidos na legislação vigente, adotadas as melhores tecnologias práticas disponíveis para seu controle.

PASSIVO AMBIENTAL

Resultado danoso causado ao meio ambiente, não recuperado, em razão de ações humanas que modificaram negativamente a qualidade dos recursos ambientais ou em processos irreversíveis de degradação ambiental, ou que possam ocasionar danos à saúde das pessoas.

POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com características em desacordo com as normas aplicáveis no âmbito federal, estadual ou municipal, ou que **afetem ou possam afetar negativamente**:

1. **Atividades sociais e econômicas.**
2. **Saúde, segurança e bem-estar público.**
3. **Biota, ecossistemas, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e qualidade dos recursos ambientais.**

**E o que são os RECURSOS AMBIENTAIS?**

De acordo com a legislação de Santos, os recursos ambientais correspondem a: **atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora.**

E qual a diferença disso para o conceito de MEIO AMBIENTE?

O meio ambiente é o conjunto de **condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica**, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. São duas coisas bem distintas. Preste atenção!

02. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
ANALISARÁ E CONCEDERÁ LICENÇA
AMBIENTAL SOMENTE PARA
EMPREENHIMENTOS / ATIVIDADES:

- de impacto **LOCAL**
- cuja **competência não seja de outras esferas de governo** em caráter suplementar ou convênio, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder Público

Nos casos em que o órgão ambiental municipal entender, após análise, que o empreendimento pode ser **dispensado de licenciamento ambiental municipal**, será emitida **certidão de dispensa de licença*** (ver item abaixo dos documentos).

LICENCIAMENTO NOS ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE ESTADUAL OU FEDERAL

Município participa do processo de licenciamento ambiental através da **emissão de um exame técnico*** (ver item abaixo dos documentos), o qual será entregue ao solicitante do licenciamento, que deverá encaminhá-lo ao órgão ambiental competente.

DOCUMENTOS EMITIDOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA)	Permite ao interessado, mediante o preenchimento de exigências técnicas e legais e a critério do órgão ambiental municipal, a realização de atividade, obra, serviço ou utilização de recursos naturais.
CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL (CDL)	Documento emitido quando o órgão ambiental municipal entender que o empreendimento ou atividade não demanda licenciamento ambiental.
EXAME TÉCNICO (ET)*	Análise técnica ambiental do Município para casos em que o licenciamento seja de responsabilidade de órgão ambiental estadual ou federal.
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LP)	Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases.
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LI)	Autoriza a instalação do empreendimento de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO)	Autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, podendo ser a título precário (LOTP → ATÉ 180 DIAS).
PARECER TÉCNICO (PT)	Parecer elaborado pelo órgão ambiental municipal, contemplando a análise técnica do pedido de licenciamento, devendo ser conclusivo e recomendar a emissão de ato administrativo cabível, seja licença ambiental, dispensa ou indeferimento.
TERMO DE COMPROMISSO (TC)	Termo firmado entre o interessado e a Prefeitura de Santos, onde são especificados os compromissos e condicionantes a serem observados pelo interessado no desenvolvimento do empreendimento, contendo, ainda, prazos e penalidades.
TERMO DE DESATIVAÇÃO (TD)	Documento que atesta a regularidade da desativação do empreendimento ou atividade licenciada e comprova a não existência de passivos ambientais na área.



As **licenças ambientais** **PODEM** ser emitidas **sucessiva e isoladamente, ou simultaneamente**, conforme a natureza, características e fase do empreendimento.

EXCETO: **Licença de Operação (LO)**. → só pode ser emitida de forma **isolada** e mediante apresentação de relatório comprovando monitoramento dos impactos de implantação!

Emissão de licenças e autorizações ambientais

PODE ser condicionada ao estabelecimento de **Termos de compromisso (TC)**, para compensação e mitigação dos impactos causados.

Qualquer procedimento de recuperação ambiental

DEVE ser estabelecido através de **Termo de compromisso (TC)**.

Prazo de validade das licenças ambientais



máximo 5 anos (considerando características, natureza, complexidade e potencial poluidor do empreendimento/atividade)

Documentos a serem apresentados no pedido de licenciamento ambiental

Cópia do **RG** (ou outro doc. de identidade oficial) e **CPF**

Cópia da **certidão de uso e ocupação do solo específica**

Cópia do **CNPJ**

Cópia das **3 últimas contas de água e energia elétrica** (se houver)

Certidão Negativa de Débitos do Município

Cópia das **licenças ambientais prévia (LP), de instalação (LI) e a última de operação (LO)**

Cópia do **alvará de licença de funcionamento e localização** (se existir)

Planta da área de interesse, indicando caracterização da **vegetação existente**

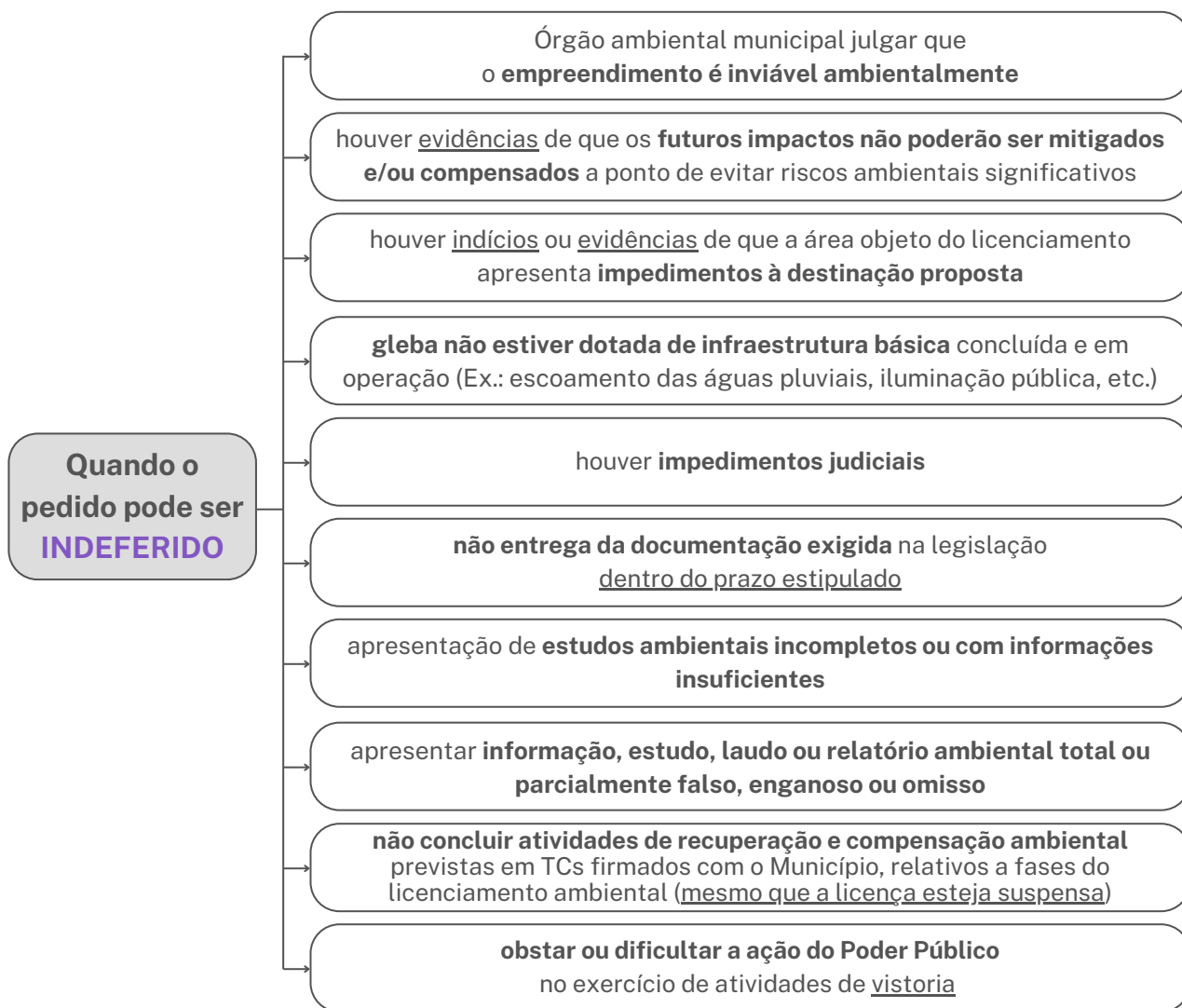
Estudo ambiental definido em decreto e **documento de responsabilidade técnica**



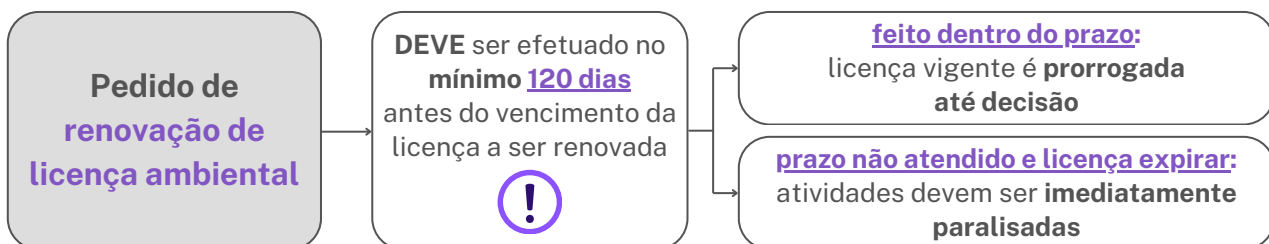
O órgão ambiental municipal pode, a qualquer momento, solicitar **documentos complementares** que julgar necessários à análise, ok?

exceto para o caso de **memorial de caracterização de empreendimento**

estudo é realizado às **expensas do empreendedor**



Renovação das licenças ambientais



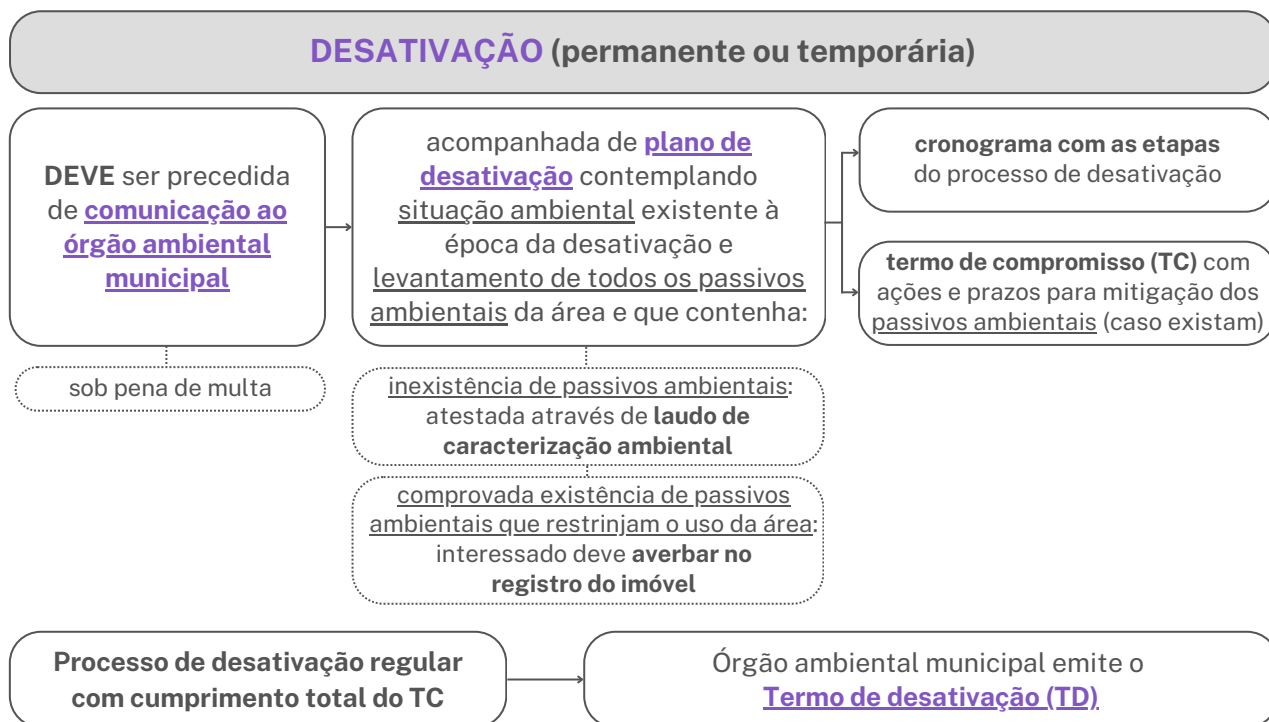
consiste exclusivamente na **análise das características da licença vigente**



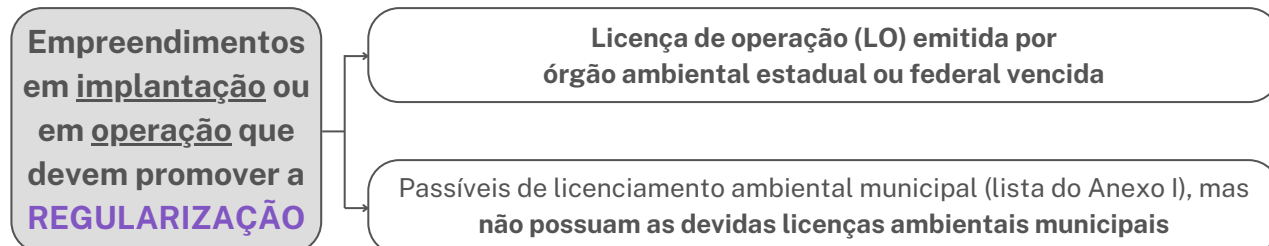
Licença ambiental de instalação (LI), só pode ser renovada uma única vez!

Licença ambiental prévia (LP) e **Licença operacional a título precário (LOTP)**, **NÃO** são passíveis de renovação!

03. DESATIVAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS



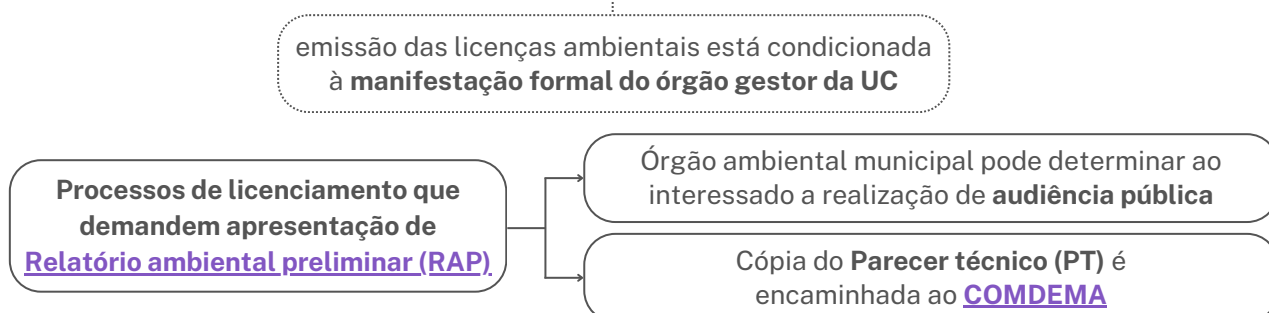
04. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL



A regularização ambiental municipal consiste na **obtenção das licenças ambientais cabíveis OU dispensa das mesmas.**

05. PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Pedidos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam **atingir os limites territoriais ou zona de amortecimento de Unidades de Conservação (UCs) no Município** → órgão ambiental municipal deve encaminhar aos **conselhos gestores das unidades.**





Taxa de outras Licenças Ambientais

Licença de instalação (LI)

$$TXLI = 0,3 \times TXLP$$

Licença de operação (LO)

$$TXLO = 0,3 \times TXLP$$

Renovação da licença de operação

$$TXRLO = 0,5 \times TXLP$$



Taxa para emissão do Exame Técnico (ET)

$$TXET = (0,6 \times B) \times (AT/2.000)$$

Considere:

- **AT: área TOTAL do empreendimento** (em m²).
- Inicia-se em fator 1 quando a área for menor que 2.000 m².

FATOR DE COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO (c)

TIPOLOGIA	FATOR (C)
Parques, balneários, barramentos, arenas esportivas e dutos (com exceção de telecomunicações)	1,0
Cemitérios, unidades de triagem de resíduos, subestação de energia, estação rodoviária e ferroviária	0,8
Galerias de águas pluviais	0,6
Linhas de transmissão e obras de infraestrutura de telecomunicações	0,4
Empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)	0,2
Demais tipologias não listadas anteriormente	0,5



Prazo máximo de conclusão de procedimentos de análise de licenciamento ambiental municipal

120 dias

NÃO incluídos períodos em que a seção responsável estiver aguardando complementação de informações!

Licenças de instalação (LI) e de operação (LO)

podem ser concedidas de **forma PARCIAL**, em empreendimento cujo **projeto preveja instalação e operação, em etapas**

desde que as etapas e períodos de cada ação sejam **demonstrados em cronograma**



PRAZOS MÁXIMOS DE VALIDADE

Licença de Operação a Título Precário (LOTP)

180 dias corridos



Licença Prévia (LP)

2 ANOS



Licença de Instalação (LI)

3 ANOS



Licença de Operação (LO)

5 ANOS



Atividade de risco
BAIXO

4 ANOS



Atividade de risco
MÉDIO

3 ANOS



Atividade de risco
ALTO



O prazo de validade da LO pode ser alterado, mediante **decisão motivada**, levando em consideração o fator de complexidade da atividade licenciada, sendo nunca inferior a 3 anos ou superior a 5 anos.

PARABÉNS! ♥

Você finalizou o estudo deste resumo!

Lembre-se de **revisar este material** sempre que puder e incluir a **resolução de questões** no seu planejamento de estudos.

Estamos torcendo pela **sua aprovação** neste concurso!